



**PUTUSAN**

Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cholid Syahbara Bin Alm Abdurahman Soleh**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/28 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Lengkong RT. 003 RW. 002 Kel. Lengkong Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau tinggal di rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I No. 27 RT. 005 RW. 001 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Toko Aki)

Terdakwa Cholid Syahbara Bin Alm Abdurahman Soleh ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2025 sampai dengan tanggal 18 Desember 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 13 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan tanggal 13 April 2026;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H., DKK, Advokat dan Penasihat Hukum dari PBH Peradi Surabaya, berkantor di Jalan Dukuh Kupang Barat XXX No.68, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Januari 2026, Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 15 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHOLID SYAHBARA BIN ALM ABDURAHMAN SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo UU RI no.1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHOLID SYAHBARA BIN ALM ABDURAHMAN SOLEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan apabila tidak dibayar maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan Terdakwa, apabila tidak mempunyai kekayaan yang cukup, maka akan diganti dengan Pidana Pengganti, dipidana dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu berat netto  $\pm 0,218$  (nol koma dua satu delapan) gram.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby



2. 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A12 warna biru Provider XL dengan nomor 0831-3444-0908

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan/atau yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **CHOLID SYAHBARA BIN ALM ABDURAHMAN SOLEH** pada hari Senin tanggal 01 September 2025 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 September 2025 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa di datangi oleh Sdr. AGIL (DPO) dengan maksud untuk menitipkan narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan :

**Sdr. AGIL (DPO) : “barangmu sek onok gak?”**

**Terdakwa : “entek wes”**

**Sdr. AGIL (DPO) : “yowes iki tak tambahi maneh”**

**Terdakwa : “Oke”**

- Kemudian Sdr. AGIL (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual/edarkan

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, lalu setelah itu Sdr. AGIL (DPO) pergi dan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik tersebut terdakwa simpan dengan cara digantung di samping lemari pakaian miliknya.

- Kemudian dari sebanyak 9 (sembilan) klip plastik narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) klip plastik, yang mana salah satunya dijual oleh terdakwa kepada saksi ALFAN KAHARTONO BIN AGUS SUHARTONO pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 bertempat di depan rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang masih belum laku terjual.
- Bahwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu, terdakwa sudah berhasil menyetorkan uang kepada Sdr. AGIL (DPO) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **1 (satu) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto ± 0,218 gram yang ditemukan tergantung di sebelah lemari pakaian di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A12 warna biru dengan nomor 083134440908 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa.**
- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jum'at Tanggal 03 Oktober 2025 No. Lab : 08906/NNF/2025 atas nama Terdakwa **CHOLID SYAHBARA BIN ALM ABDURAHMAN SOLEH** yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- **26867/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,218$  gram.**

seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **CHOLID SYAHBARA BIN ALM ABDURAHMAN SOLEH** pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi ARFIAN PAKARTI dan saksi LEYNISSTYAWAN selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : **1 (satu) buah klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,218$  gram yang ditemukan tergantung di sebelah lemari pakaian di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A12**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby





warna biru dengan nomor 083134440908 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa.

- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jum'at Tanggal 03 Oktober 2025 No. Lab : 08906/NNF/2025 atas nama Terdakwa **CHOLID SYAHBARA BIN ALM ABDURAHMAN SOLEH** yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
  - **26867/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,218 gram.**  
seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARFIAN PAKARTI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian.
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,218 gram yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby



ditemukan tergantung di sebelah lemari pakaian di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A12 warna biru dengan nomor 083134440908 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan Senin tanggal 01 September 2025 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa di datangi oleh Sdr. AGIL (DPO) dengan maksud untuk menitipkan narkoba jenis shabu Sdr. AGIL (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual/edarkan kembali, lalu setelah itu Sdr. AGIL (DPO) pergi dan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik tersebut terdakwa simpan dengan cara digantung di samping lemari pakaian miliknya.
- Bahwa benar dari 9 (sembilan) klip plastik narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) klip plastik, yang mana salah satunya dijual oleh terdakwa kepada saksi ALFAN KAHARTONO BIN AGUS SUHARTONO pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 bertempat di depan rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang masih belum laku terjual.
- Bahwa benar dari hasil menjual narkoba jenis shabu, terdakwa sudah berhasil menyetorkan uang kepada Sdr. AGIL (DPO) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. LEYNISSTYAWAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,218 gram yang ditemukan tergantung di sebelah lemari pakaian di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A12 warna biru dengan nomor 083134440908 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti dengan Senin tanggal 01 September 2025 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa di datangi oleh Sdr. AGIL (DPO) dengan maksud untuk menitipkan narkoba jenis shabu Sdr. AGIL (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual/edarkan kembali, lalu setelah itu Sdr. AGIL (DPO) pergi dan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik tersebut terdakwa simpan dengan cara digantung di samping lemari pakaian miliknya.
- Bahwa benar dari 9 (sembilan) klip plastik narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) klip plastik, yang mana salah satunya dijual oleh terdakwa kepada saksi ALFAN KAHARTONO BIN AGUS SUHARTONO pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 bertempat di depan rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, sebanyak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) klip plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang masih belum laku terjual.

- Bahwa benar dari hasil menjual narkoba jenis shabu, terdakwa sudah berhasil menyetorkan uang kepada Sdr. AGIL (DPO) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 September 2025 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa di datangi oleh Sdr. AGIL (DPO) dengan maksud untuk menitipkan narkoba jenis shabu Kemudian Sdr. AGIL (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual/edarkan kembali, lalu setelah itu Sdr. AGIL (DPO) pergi dan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik tersebut terdakwa simpan dengan cara digantung di samping lemari pakaian miliknya.
- Bahwa benar dari sebanyak 9 (sembilan) klip plastik narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) klip plastik, yang mana salah satunya dijual oleh terdakwa kepada saksi ALFAN KAHARTONO BIN AGUS SUHARTONO pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 bertempat di depan rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang masih belum laku terjual.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil menjual narkotika jenis shabu, terdakwa sudah berhasil menyetorkan uang kepada Sdr. AGIL (DPO) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,218 gram yang ditemukan tergantung di sebelah lemari pakaian di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A12 warna biru dengan nomor 083134440908 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu berat netto  $\pm$  0,218 (nol koma dua satu delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A12 warna biru Provider XL dengan nomor 0831-3444-0908;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2025 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa di datangi oleh Sdr. Agil (DPO) dengan maksud untuk menitipkan narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan :

Sdr. Agil (DPO) : "barangmu sek onok gak?"

Terdakwa : "entek wes"

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby



Sdr. Agil (DPO) : “yowes iki tak tambahi maneh”

Terdakwa : “Oke”

- Bahwa kemudian Sdr. Agil (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual/edarkan kembali, lalu setelah itu Sdr. Agil (DPO) pergi dan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik tersebut terdakwa simpan dengan cara digantung di samping lemari pakaian miliknya;
- Bahwa dari sebanyak 9 (sembilan) klip plastik narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) klip plastik, yang mana salah satunya dijual oleh terdakwa kepada saksi Alfian Kahartono Bin Agus Suhartono pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 bertempat di depan rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang masih belum laku terjual;
- Bahwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu, terdakwa sudah berhasil menyetorkan uang kepada Sdr. Agil (DPO) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi Arfian Pakarti dan saksi Leynisstyawan selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,218 gram yang ditemukan tergantung di sebelah lemari pakaian di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A12 warna biru dengan nomor 083134440908 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa untuk selanjutnya terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jum'at Tanggal 03 Oktober 2025 No. Lab : 08906/NNF/2025 atas nama Terdakwa CHOLID SYAHBARA BIN ALM ABDURAHMAN SOLEH yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
  - 26867/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,218$  gram; seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tindakan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak serta kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Cholid Syahbara Bin Alm Abdurahman Soleh yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Senin tanggal 01 September 2025 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa di datangi oleh Sdr. Agil (DPO) dengan maksud untuk menitipkan narkotika jenis shabu. Sdr. Agil (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual/edarkan kembali, lalu setelah itu Sdr. Agil (DPO) pergi dan narkotika jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby





tersebut terdakwa simpan dengan cara digantung di samping lemari pakaian miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jum'at Tanggal 03 Oktober 2025 No. Lab : 08906/NNF/2025 atas nama Terdakwa CHOLID SYAHBARA BIN ALM ABDURAHMAN SOLEH yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti : - 26867/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,218 gram; seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 2 (dua) yaitu tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ke- 3 (tiga) ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 01 September 2025 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa di datangi oleh Sdr. Agil (DPO) dengan maksud untuk menitipan narkotika jenis shabu dan terjadi percakapan :

Sdr. Agil (DPO) : “barangmu sek onok gak?”

Terdakwa : “entek wes”



Sdr. Agil (DPO) : “yowes iki tak tambahi maneh”

Terdakwa : “Oke”

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Agil (DPO) menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual/edarkan kembali, lalu setelah itu Sdr. Agil (DPO) pergi dan narkoba jenis shabu sebanyak 9 (sembilan) klip plastik tersebut terdakwa simpan dengan cara digantung di samping lemari pakaian miliknya. Dari sebanyak 9 (sembilan) klip plastik narkoba jenis shabu sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) klip plastik, yang mana salah satunya dijual oleh terdakwa kepada saksi Alfian Kahartono Bin Agus Suhartono pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 bertempat di depan rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu yang masih belum laku terjual;

Menimbang, bahwa dari hasil menjual narkoba jenis shabu, terdakwa sudah berhasil menyetorkan uang kepada Sdr. Agil (DPO) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Kalimas Baru I, No. 27, RT. 005, RW. 001, Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi Arfian Pakarti dan saksi Leynisstyawan selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,218 gram yang ditemukan tergantung di sebelah lemari pakaian di dalam rumah terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A12 warna biru dengan nomor 083134440908 yang ditemukan di dalam genggam tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Jum'at Tanggal 03 Oktober 2025 No. Lab : 08906/NNF/2025 atas nama Terdakwa CHOLID SYAHBARA BIN ALM ABDURAHMAN SOLEH yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 26867/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,218$  gram;  
seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 3 (tiga) yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka akan tercermin pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara tanpa pidana denda merupakan manifestasi dari ketentuan Pasal II ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut mengatur, terhadap tindak pidana di luar KUHP, pidana pokok diubah menjadi bersifat kumulatif alternatif. Dengan demikian, pidana penjara dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa harus selalu disertai pidana denda sebagai perwujudan penerapan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa, sepanjang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat, penjatuhan pidana denda tidak efektif untuk diterapkan kepada

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2803/Pid.Sus/2025/PN Sby



Terdakwa, mengingat adanya potensi ketidakmampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda. Pidana yang paling tepat dan adil adalah menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu berat netto  $\pm 0,218$  (nol koma dua satu delapan) gram dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A12 warna biru Provider XL dengan nomor 0831-3444-0908, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Cholid Syahbara Bin Alm Abdurahman Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu berat netto  $\pm$  0,218 (nol koma dua satu delapan) gram;
  - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A12 warna biru Provider XL dengan nomor 0831-3444-0908;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. , Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., M.H dan Diah Ratri Hapsari, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

T.t.d

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H.